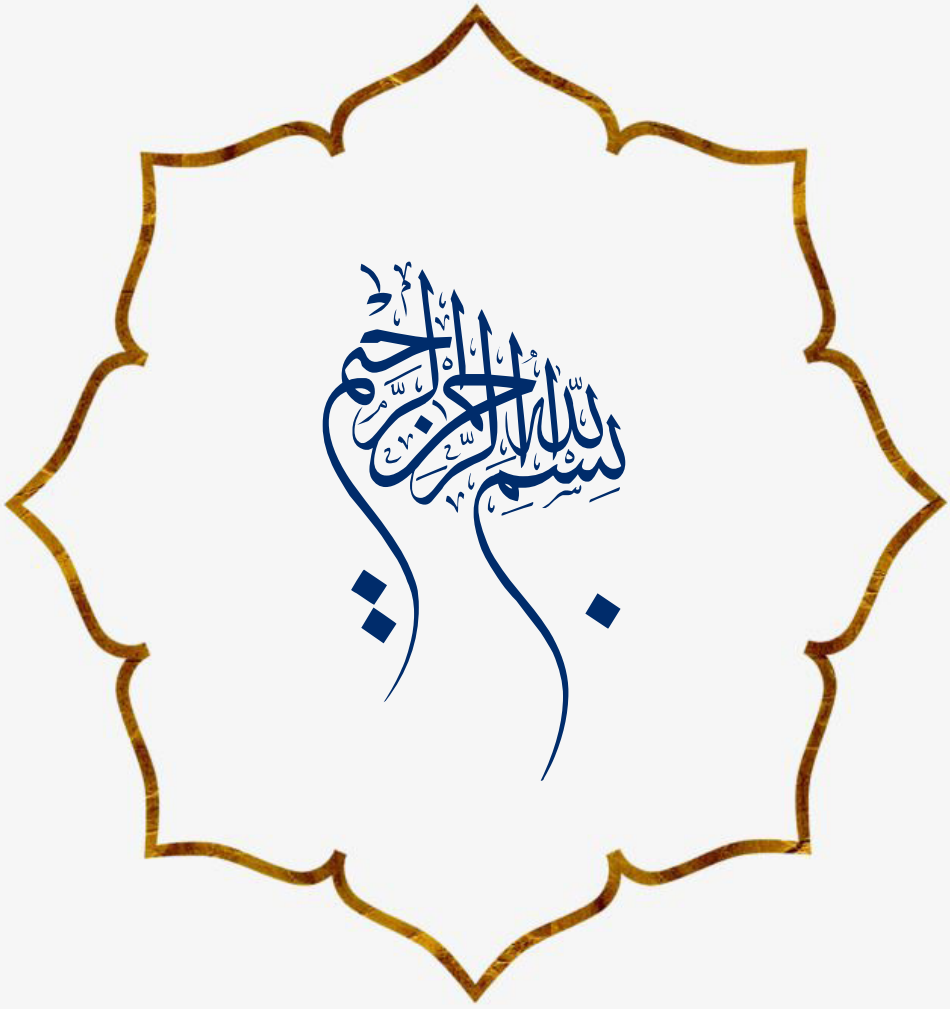
٢٥

٢٨ قاعدة
في تنمية المَلَكة الفقهية

تأليف

سُلطان بن عبد الله العمري


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدِّمة

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسَّلامُ علَى رسولِ اللهِ، أمَّا بَعْدُ.

فإنَّ مِنَ العُلُوم المُهِمَّةِ علْمُ الفقهِ، وهُوَ مَعْرِفَةُ الأحكَامِ الشرعِيَّةِ مِنْ أدلتِهَا التفصيلِيَّةِ، وطالبُ العِلْمِ لابُدَّ أَنْ يبنِيَ نفْسَهُ فِي المَجَالِ الفِقْهِيِّ بشكلٍ متينٍ، لحَاجَةِ الأُمَّةِ لَهُ، لأَنَّهُ أَسَاسٌ مُهِمٌّ فِي معْرِفَةِ الحَلالِ والحَرَامِ.

وعلْمُ الحلالِ والحَرَامِ هُوَ أكثَرُ ما يَسأَلُ عَنْهُ جمهورُ النَّاسِ فِي حياتِهِمْ سواءً عَبْرَ هواتِفِ أهلِ العِلْمِ أوْ

عـبرَ برامِجِ الفتَاوَي فِـي القَنَواتِ، أَوْ فِي المَسَـاجِدِ والملتَقَيَاتِ.

ومِنْ هَذَا المُنْطَلَقِ جَمَعْتُ بعضَ القَواعِدِ والمفَاتيحِ التي تسـاعِدُ فِـي بنَاءِ المَلَكَـةِ الفقهِيَّةِ لطالِـبِ العِلْمِ، وتُعينه بإذنِ اللهِ علَى السـيرِ فِي هذا المشـوارِ العِلْمِيِّ المهِـمِّ، وهـذِهِ المعلومَاتُ تَـمَّ تلخيصُهَـا مِنْ بعضِ المحاضَرَاتِ والكتُبِ التِي تناولتْ هذَا الموضُوعَ.

❋❋❋

الفهرس

- تعريفٌ مخْتَصرٌ للمَلَكَةِ الفقْهيّة ٦
- مفاتيحُ في تنمِيَةِ المَلَكَةِ الفقْهيّةِ لَدَى طَالِبِ العِلْمِ ٩
- مِنْ ثَمَرَاتِ المَلَكَةِ الفِقْهيّة ٣١

❋❋❋

من أراد المزيد من المقالات والبحوث والكتب

فسوف تجد كل ذلك وأكثر في موقعي على الإنترنت

www.s-alamri.com



تعريفٌ مختَصَرٌ للمَلَكَةِ الفقْهِيّةِ

المَلَكَـةُ صفَةٌ فِـي النَّفْـسِ، تُعِينُ الشـخْصَ علَى سُـرْعَةِ البدِيهَةِ فِي فهْـمِ المَوْضُوعِ وإعطَـاءِ الحكمِ الخَاصِّ بِهِ، والتمييزِ بينَ المتَشَابِهَاتِ بإبْدَاءِ الفروقِ والمَوَانِـعِ، والجمْعِ بينَهَا بالعِلَلِ والأشْـبَاهِ والنَّظَائِرِ وغيرِ ذلِكَ.

وقال بعض العلماء: الملَكَةُ صفَةٌ مُكْتَسَبَةٌ، تتحَقَّقُ للشـخصِ بالاكتِسَـابِ والمَوْهِبَةِ، فاكتِسَابُهَا يتحَقَّقُ بالإحَاطَةِ بمبادِئِ العِلْمِ وقواعِدِهِ.

وقيلَ: هِيَ صفَةٌ يُقتَدَرُ بِهَا عَلَى اسـتِنْتَاجِ الأحكَامِ مِن مآخذِها.

وقدْ فصَّلَ القولَ فيهَا بعْضُ المعَاصِرينَ حينَمَا قالَ: هِيَ القُدْرَةُ عَلَى النَّظَرِ فِي الأدِلَّةِ، وكيفِيَّةِ استنبَاطِ الأحكَامِ مِنْهَا، حتَّى لَا تَكَادُ تُعرَضُ عليهِ حادِثَةٌ مِنَ الحَوَادِثِ إلَّا أمْكَنَ أَنْ يعطِيَهَا مَا يليقُ بِهَا مِنَ الأحكَامِ، فضلاً عنْ أَنَّهُ بَعْدَ ذلكَ تطمَئِنُّ نفسُهُ إلَى مَا يَعْمَلُ بِهِ منْ أحكَامٍ أَوْ يفتي بِهِ غيرُهُ، أو يقضِي بِهِ بينَ النَاسِ، إذ لا يُقْدِمُ علَى ذَلِكَ إلَّا وهوَ يعْلَمُ الدليلَ عَلَى مَا أقْدَمَ عليه.

ويمكنُ أَنْ نقولَ فِي توضيحِ معنَاهَا: هِيَ تدريبُ المتَفَقِّهِ علَى ضبطِ الفقْهِ وأَنْ يترَقَّى فِي فهمِ العِلْمِ، وأنْ يَتَدَرَّبَ ويتمَرَّنَ بالتفكِيرِ العِلْمِيِّ في استخْرَاجِ الأحكَامِ مِنَ النصوصِ مِنْ خِلَالِ القَوَاعِدِ التِي دَرَسَهَا.

وعكسُ الملَكَةِ الفقهيَّةِ أنْ يكونَ الطالِبُ علَى جهلٍ بالفِقْـهِ وقواعِدِ الشـريعَةِ وأصولِ الاسـتنبَاطِ وقواعِدِ الأحكامِ، وهـذا الجهلُ يجعلُهُ يقَعُ فِي المشـكلاتِ العلمِيَّةِ والأجوبَةِ البعيدَةِ عنِ الصوابِ.

وكمْ رأينَا فِي زمنِنَا مِنْ فشوِ التَّعَالُمِ، وجُرْأَةِ الجاهِلِ فِي الفَتْوَى، مَعَ البُعْدِ عَنْ آلَةِ العِلْمِ، مَعَ تحكيمِ الهَوَى علَى النَّصِّ، والإتيانِ بفهْمٍ جديدٍ لا يتَنَاسَبُ مَعَ روحِ الشرِيعَةِ ومصَالِحِها.

❋❋❋

مفاتيحُ في تنمِيَةِ المَلَكَةِ الفقْهِيّةِ لَدَى طَالِبِ العِلْمِ

﴿ ١ ﴾

مُلَازَمَةُ التَّقْوَى وتعظيمُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ تَعَالَى ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا﴾ [الطلاق: آية ٢].

إنَّ طَالِبَ العِلْمِ الذي يعيشُ فِي ظِلَالِ التقوَى يشْعُرُ بالفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ تنهَالُ عليه، لأَنَّ مَنْ صَدَقَ مَعَ اللهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ رَزَقَهُ اللهُ التوفيقَ والسدَادَ فِي سَائِرِ علُومِهِ وشُؤُونِ حيَاتِهِ.

والنَّاظِرُ فِي سِيَرِ العُلَمَاءِ الربانِيِّينَ يَجِدُ أَنَّهُمْ كانُوا عَلَى تَقْوَى وَخَشْيَةٍ مِنَ اللهِ، وَفِي نفسِ الوَقْتِ حازُوا مِنَ العِلْمِ والرُّسُوخِ مَا يَشْهَدُ بِهِ كُلُّ منْ قَرَأَ لَهُمْ، لأَنَّ اللهَ مَعَ المتقينَ بِرِعَايَتِهِ ولُطْفِهِ وتَوْفِيقِهِ.

قالَ تَعَالَى ﴿إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا﴾ [سورة الأنفال: آية ٢٩] وَيَدْخُلُ فيهِ: الفُرْقَانُ فِي العِلْمِ وَمَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ مِنَ المَرْجُوحِ.

وقالَ تَعَالَى ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى﴾ [سورة محمد: آية ١٧] وَيَدْخُلُ فيهِ: الهِدَايَةُ للرَّأْيِ الصحيحِ فِي العِلْمِ.

٢

الأَخْذُ عَنِ العُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ.

قالَ الشَّاطِبِيُّ: مِنْ أَنْفَعِ طُرُقِ العِلْمِ المُوصِلَةِ إِلَى عنايَةِ التحقِيقِ بِهِ أَخْذُهُ عَنْ أَهْلِهِ المحقِّقِينَ بِهِ عَلَى الكَمَالِ وَالتَّمَامِ.

ولهَذَا فإِنَّ كلَّ مَنْ لَازَمَ العُلَمَاءَ، وَتَرَبَّى فِي مَجَالِسِهِمْ تَرَى فيهِ النُّبُوغَ والفهْمَ والإِدْرَاكَ.

قالَ ابنُ خَلْدُونَ: عَلَى كثرَةِ الشيوخِ يَكُونُ حُصُولُ المَلَكاتِ ورسُوخُهَا.

وفي الجانِبِ المُقَابِلِ فَإِنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ مَجَالِسِ العِلْمِ، ولَمْ يُعرَفْ بِمُجَالَسَةِ الشيوخِ فَلَنْ تَجِدَ علَى

كلامِهِ نورَ العِلْمِ ولا دَلائِلَ الحِكْمَةِ، بلْ سَتَسْمَعُ مِنْهُ الغَرَائِبَ، وَكَمْ رأينَا مِنْهُمْ فِي زمانِنَا ولِلْأَسَف.

ومِـنْ زاوِيَةٍ أخْـرَى فَـإِنَّ تَعَـدُّدَ الشـيوخِ للطَالِبِ المتَفَقِّـهِ تفْتَحُ لَـهُ نوافِذَ مهِمَّةً في الفَهْمِ؛ لأَن الشـيوخَ يختَلِفُونَ فِي عَرْضِ المسْـأَلَةِ، وَفِي استِنْبَاطِ الحُكْمِ، والإجَابَةِ عَلَـى الاعتِرَاضَاتِ، وهَـذَا التَّفَاوُتُ بينَهُمْ يُنمِّي المَلَكَةَ الفقهِيَّةَ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ.

وأمَّا الذِي يلزَمُ شـيخًا واحداً ففِـي الغَالِبِ يكونُ بناؤُهُ العلمِيُّ ضعيفًا.

٣

قراءَةُ المُطَوَّلَاتِ عَبْرَ خُطَّةٍ مُعيَّنَةٍ تُنَاسِـب مستَواه، فَإِنْ لَـمْ يَقْدِرْ لِوَحْدِهِ، فليتَّفِقْ مَعَ مجمُوعَةٍ مِنَ الطلابِ الحريصِين.

وفي أثنـاءِ تلكَ القـراءَةِ لابُدَّ مِنَ التمَـرُّنِ علَى فهمِ الأقـوالِ مَعَ معْرِفَةِ أسـبَابِ الترجِيحِ، وفهـمِ القَواعِدِ وتدوينِهَا ومراجعَتِها بيـنَ وقتٍ وآخر، وهكذا حتَّى يتَدَرَّبَ الطَّالِبُ ويتمَرَّسَ علَى الفِقْه.

٤

سمَاعُ دروسِ العُلَمَاءِ عَبْرَ الأشرِطَةِ والمَوَاقِع، ومَنْ أدْمَنَ السَّمَاعَ وجدَ مِنْ نفسِهِ تقدُّمـًا وتمَيُّزاً وفهمـًا.

٥

قِـرَاءةُ كُتُـبِ الفَتَـاوَى؛ لأنَّ لهَا دوراً كبيـراً فِي فهمِ السُّؤَالِ والتَدَرُّبِ على كيفيَّةِ الجَوابِ، ومَعْرِفَةِ تفاصِيلِ المسـائِلِ وكيفِيَّـةِ تقسِـيمِ الجَـوَابِ، وطُرُقُ اسـتنبَاطِ الحُكْمِ مِنَ النَّصِّ، وَمَعْرِفَةُ إيصَالِ الجَوابِ للسَائِلِ.

٦

مَعْرِفَةُ الفروقَاتِ بينَ العِلْمِ الواجِبِ وغيرِ الواجِبِ، وعلومِ المقاصِدِ وعلومِ الآلَةِ، وهذَا التفرِيقُ مهِمٌّ؛ لأنَّ العُمرَ لا يَكْفِي لِكُلِّ العُلُومِ، فينبَغِي للطَالِبِ أنْ يُرَكِّزَ عَلَى الأصُولِ المُهِمَّةِ فِي العِلْمِ مَعَ المرورِ علَى علومِ الآلَةِ بالقَدْرِ الذي يفيدُهُ فِي فهمِ وضبْطِ الأصُولِ.

٧

ضبْطُ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ والقَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ وتمرينُ النفْسِ عليهَا بينَ وقْتٍ وآخَرَ، وتطبيقُ الفُروعِ الفِقْهِيَّةِ عليهَا، لأَنَّ مَنْ ضَبَطَ الأُصُولَ والقَوَاعِدَ أدرَكَ الكثيرَ مِنَ الفِقْهِ في وَقتٍ يسير.

قالَ القرافِيُّ: مَنْ ضَبَطَ الفِقْهَ بقواعِدِهِ استغْنَى عَنْ حفظِ أكثرِ الجزئِيَّاتِ لانْدِرَاجِهَا فِي الكُلِّيَّاتِ.

٨

دِرَاسَةِ علْمِ مقَاصِدِ الشَّـرِيعَةِ؛ لأَنَّهُ زُبْدَةُ الفقْهِ كمَا قيل، فكُلُّ أحكَامِ الشريعَةِ قَامَتْ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ وتكمِيلِهَا ودَرْءِ المَفَاسِدِ وتقلِيلِهَا.

وكلُّ مَسْـأَلَةٍ تَرَاهَـا فِـي زمنِنَـا لابُدَّ أَنْ تنـدَرِجَ فِي المَصَالِـحِ أوِ المَفَاسِـدِ، ولكنْ لَنْ يُـدْرِكَ هذا إلا مَنْ لديـهِ المَلَكَةُ الفقهِيَّةُ التِي تفتَحُ لَهُ الغَوْصَ في أسْـرَارِ المَسَائِلِ.

ومِنْ جَانِبٍ آخرَ فَإِنَّ بَعْضَ الشيوخِ بَدَأَتْ أَجْوِبَتُهُمْ ومواقِفُهُـمْ فِـي تذبْذُبٍ بسـبَبِ غفْلَتِهِمْ عَـنْ جانِبِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ.

وكلَّمَـا كانَ الفقيـهُ بصيراً بالضروريَّـاتِ الخَمْسِ وهِـيَ (حفـظُ الديـنِ والعَقْـلِ والعِـرْضِ والنفْـسِ والمَالِ) فَإِنَّ كلامَهُ وتقريرَهُ للمسَائِلِ سيكونُ أجمَلَ وأكثرَ تقْعِيداً.

﴿ ٩ ﴾

كثـرَةُ النَّظَرِ فِي نصـوصِ الكتَابِ والسُّـنَّةِ؛ لأنَّهُمَا مصدرا التشـرِيعِ، ومَنْ أدامَ النَّظَرَ في نصوصِ الوَحْيِ جـاءَهُ الفتْـحُ والتوفيقُ الرَّبَّانِي، قـالَ تَعَالَى ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ﴾ [سورة ص: آية ٢٩].

﴿ ١٠ ﴾

سلُوكِيَّاتٌ مُهِمَّةٌ للمُتَفَقِّهِ:

١. **الصَّبْرُ ومُجَاهَدَةُ النَّفْسِ فِي طريقِ التَّعَلُّمِ والتفَقُّهِ؛** لأنَّ العِلْمَ كثيرٌ ويحتاجُ لصبرٍ طويلٍ، ومَنْ أرَادَ الفِقْهَ بغيرِ تعَنٍّ فَلَنْ يَصِلَ.

وقُـلْ لمُرجِّـي معَالِـي الأُمـور
بغِيـرِ اجتهـادٍ رَجَـوْتَ المُحَـال

وانظُـرْ لحَيَاةِ العُلَمَـاءِ الراسـخينَ وهمَّتِهِمْ فِي العِلْـمِ كيفَ كانَتْ، لِتُوقِنَ أنَّ العِلْمَ لَنْ يعطِيَكَ بعضَهُ حتَّى تعْطِيَهُ كُلَّك.

٢. التَأنِّي فِي دِرَاسَـةِ المَسَـائِلِ وعَدَمِ الاستِعْجَالِ فِي إخْرَاجِهَا.

٣. الشَّجَاعَةُ فِي البَحْثِ والنِّقَاشِ العِلْمِيِّ.

٤. استِشَارَةُ المَشَايِخِ عنِ المَسَائِلِ والبُحُوثِ.

٥. عُلُوُّ الهِمَّةِ والترَفُّعُ عَنْ سفاسِفِ الأمور.

﴿ ١١ ﴾

التَّمَـرُّنُ علَى مذْهَـبٍ معَيَّنٍ فِي بدايَـةِ التَفَقُّهِ؛ لكَي تضبِطَ المَسَائِلَ، ثمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يمكِنَكَ النَّظَرُ فِي الأدِلَّةِ إِنْ تَـمَّ لَكَ الرسُـوخُ العِلْمِـيُّ، وَلَقَدْ تخَـرَّجَ العلمَاءُ قديمـًا وحَدِيثـًا على مذاهِبِ العُلَمَاءِ.

﴿ ١٢ ﴾

الحَذَرُ مِنَ التَّعَصُّبِ المَذْمُومِ للأقْوَالِ والمَذَاهِبِ، فليـسَ هُنَـاكَ أحـدٌ إلا ويؤخَـذُ مِـنْ قَوْلِـهِ ويُـتركُ إلا رسولنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ ١٣ ﴾

مَعْرِفَةُ فقْهِ الخِلَافِ وأسبَابِهِ توسِّعُ مدارِكَ الفهْمِ للطالِبِ المُتَفَقِّهِ، معَ الاعتِذَارِ للعَلَمَاءِ الذِينَ وَقَعَ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ النَّصَّ.

ولابُدَّ للطَالِبِ أَنْ يعرِفَ أنواعَ الخِلَافِ وما يَسُوغُ منهُ ومَا لَا يَسُوغُ، وكيفيةَ التعَامُلِ مَعَ المخَالِفِ، وكُلُّ تلكَ السلوكياتِ مهمَّةٌ فِي تكوينِ المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ للطَالِبِ.

١٤

العَيْـشُ فِي بيئَةٍ محَفِّزَةٍ للعِلْـمِ تعينُكَ عَلَى الإبْدَاعِ العِلْمِـيِّ، وهَـذَا مـنْ وَاجِـبِ الوالِدَيـنِ تجَـاهَ ابنِهِمُ الراغِبِ فِي العِلْمِ، فإنَّ لَمْ يَجِدِ الطَالِبُ المُتَفَقِّهُ ذلكَ التحفِيزَ فلْيَجْتَهِدْ ألَّا يتَأثَّرَ بتلكَ البيئَةِ المُهْمِلَةِ.

وهنَا رسـالَةٌ لكُلِّ مُشـرفٍ تربَوِيٍّ أنْ يعتَنِيَ بإيجَادِ البيئَـةِ المُحَفِّزَةِ للطُلَّابِ المتميزيـنَ فِي كُلِّ مَجَالَاتِ العُلُومِ سَـواءً الشرعِيَّة منها أوْ غيرِها مِنَ العلومِ؛ لأنَّ المجتَمَعَ بحَاجَةٍ للنَابغِينَ فِي كُلِّ المَجَالَاتِ.

١٥

مُذَاكَرَةُ العِلْمِ معَ طالبٍ فقيهٍ تُعِينُ عَلَى ضبْطِ الفقْهِ والرسوخِ فيهِ، وهـذَا منهجٌ قديمٌ للعُلَمـاءِ، وقديمـًا قالَ النَوَوِيُّ: مُذَاكَرَةُ حاذِقٍ فِي العِلْمِ ساعَةً أنفَعُ مِنَ المُطَالَعَةِ والحفْظِ ساعَاتٍ بَلْ أياماً.

ومثـالُ ذلك؛ أنْ تَتَّفِقَ مَعَ صديقٍ لكَ مِنَ المهتمينَ بالفِقْـهِ ثـمَّ تُحَدِّدُونَ بابـًا للنقَاشِ فيـهِ وليَكُنْ كتَابَ الطهـارَةِ مثلاً ثُمَّ يذكُرُ المسـألَةَ ثُمَّ تَذْكُـرُ دليلَهَا، ثمَّ يبدَأُ ويعترِضُ علَى جوابِكَ، ثُمَّ تَرُدُّ عليهِ وَهَكَذَا، فِي جَـوٍّ مِنَ الأدَبِ والاحْتِـرَامِ بينكُمَـا، لأَنَّ الهَدَفَ هُوَ التَّمَرُّنُ علَى الفِقْهِ وليسَ إظْهَارَ العَضَلاتِ الفِقْهِيَّةِ.

﴿ ١٦ ﴾

اقتِنَـاءُ الكُتُـبِ الفقْهِيَّـةِ وَالمجَـلَّاتِ العِلْمِيَّـةِ المُتَخَصِّصَـةِ التِي تتَنَاوَلُ المَسَـائِلَ الفقْهِيَّة، ومُطَالَعَةُ البَرَامِـجِ التِي تهْتَـمُّ بالكُتُبِ فِـي الإنتَرْنِت، كلُّ ذلكَ يُثْـرِي الملَكَـةَ الفقهِيَّـةَ ويزيـدُكَ ثبَاتـًا وَحُبـًا للعِلْمِ ويوسِّعُ المَدَارِكَ.

﴿ ١٧ ﴾

التَـدَرُّبُ عَلَى الاسـتِنْبَاطِ، والمقصُـودُ أَنْ تتنَاوَلَ شَـيئًا مِـنَ الأحَادِيـثِ وتَبْـدَأَ بِكتابَةِ تعليقَـاتٍ فقهية متعلقَةٍ بهـذه الأحاديثِ، بـدونِ الرجُوعِ لشـيءٍ مِنَ الكُتُبِ.

إنَّ هَـذِهِ الطريقَةِ تصنَـعُ رياضَةً جميلـةً فِي عقْلِكَ وتنَمِّـي تفكيرَكَ بشـكْلٍ جيدٍ فِي طُرُقِ الاسـتنبَاطِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلكَ تُرَاجِعُ شـروحَاتِ الحَدِيثِ، وبإمْكَانِكَ أَنْ تُنَاقِشَ صديقَكَ أو شـيخَكَ فيهَا لاحِقًا لعَلَّهُ يضيفُ عليهَا أوْ ينتَقِدَكَ فيهَا، وكُلُّ ذلكَ سـيزِيدُ مِنْ رصيدِكَ المَعْرِفِيِّ والفِقْهِي.

وقَدْ كَانَ الشيخُ السعْدِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يدَرِّبُ طلابَهُ علَى ذلك ويجَعَلُ بينهم محـاورَاتٍ علمِيَّةً فِي الدروسِ، وأحيَانـًا يُغلِّطُ نفْسَهُ ليرَى المنْتَبِهَ منَ الطُّلَّابِ.

﴿ ١٨ ﴾

ضَبْـطُ الفُروقِ الفِقْهِيَّةِ بينَ المَسَـائِلِ، كالفَرْقِ بينَ أحْكَامِ الفَرَائِـضِ والنوافِلِ، والفرقِ بينَ المعامَلاتِ المحَرَّمَـةِ والمُبَاحَـةِ، وحينَمَـا يضبِـطُ الفقِيـهِ هَـذِهِ الفُروقَاتِ فسَيَكُونُ تقرَيرُهُ أكثرَ تأصِيلاً.

﴿ ١٩ ﴾

النَّظَـرُ في كلامِ السَّـلَفِ مِـنَ الصحَابَـةِ والتابِعيـنَ وغيرِهِمْ، يُؤَثِّرُ في بنَاءِ المَلَكَةِ الفقهِيَّةِ؛ لأنَّكَ تعرِفُ مِنْ خلالِ ذلكَ كيفِيَّةَ استِدْلَالِهِمْ أَوْ تعليلاتِهِمْ للمَسْأَلَةِ.

﴿ ٢٠ ﴾

التَدَربُ علَى تقْسِيمِ المَسَـائِلِ، ووضعُ الضَّوَابِطِ، وهَذَا نَافِعٌ جِداً في ضبطِ العِلْمِ، مثال:

* ينقَسِمُ المَاءُ إِلَى قِسْمَينِ.
* السَّفَرُ لبلادِ الكفْرِ لهُ أحوالٌ، وَهَكَذَا.

٢١

مَعْرِفَةُ تاريخِ الفِقْهِ والتشرِيعِ الإسلامِيِّ وتطورَاتِهِ، كُلُّ تِلْـكَ المعلومَاتِ تضيفُ للفقيهِ شَـيئًا مِنَ الفَهْمِ والمَعْرِفَةِ.

٢٢

ضَبْطُ مسَـائِلِ الإجمَاعِ والنَّظَرُ فيهَا يَزِيدُ مِنْ ثَبَاتِكَ الفِقْهِيِّ حَتى لا تَأتِيَ بِمَا يخالِفُ الإجْمَاع.

﴿ ٢٣ ﴾

مَعْرِفَةُ أسبَابِ نُزولِ القُرْآنِ وأسبَابِ ورودِ الحَدِيثِ، وَمَعرفَةُ الناسِخِ والمنسوخِ، مَعَ ضبطِ كلِّ ذلكَ بالقَوَاعِدِ التِي تعينُكَ فِي دِرَاسَتِكَ للفقْهِ.

﴿ ٢٤ ﴾

مَعْرِفَةُ قواعِدِ ومبَادِئِ اللغَةِ العربيَّةِ؛ لأنَّها وسيلَةٌ مهمَّةٌ لفهمِ الشريعَةِ، وكَمْ وقَعَ مِنْ زَلَلٍ فِي فَهْمِ النصوصِ بِسَبَبِ الجَهْلِ بِدَلالاتِ اللغَةِ فِي النص.

﴿ ٢٥ ﴾

النَّظَـرُ فِي كُتُبِ الـردودِ العِلْمِيَّةِ تنَمِّـي فيكَ مَعْرِفَةَ الحِوَارِ الفِقْهِي، وطُرُقَ الاستنبَاطِ، ومواطِنَ الضعْفِ والقُوَّةِ فِي الدَّلِيلِ أوِ الاسْتِدْلَال.

﴿ ٢٦ ﴾

التَـدَرُّبُ عَلَـى كتَابَـةِ البَحْـثِ العِلْمِـيِّ مَـعَ جَمْعِ الأَدَوَاتِ، مِـنَ الجَمْـعِ والتحليـلِ والنقْـدِ ووضْـعِ الاعتِرَاضَاتِ عَلَى المَسْأَلَةِ.

﴿ ٢٧ ﴾

تَعْلِيمُ النَّاسِ يُعْتَبَرُ مؤثِّرًا فِي تنْمِيَةِ المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ؛ لأنَّ التَعلِيمَ وإلقَاءَ الدروسِ وسَمَاعَ الأسئِلَةِ مِنَ الطُّلَّابِ ومِنْ عامَةِ النَّاسِ يَفْتَحُ للمتفَقِّهِ مفاتِيحَ مهمَّةً في الملَكَةِ الفِقْهِيَّةِ، ويَجْعَلُ الطالِبَ يُرَاجِعُ المَسَائِلَ ويتَأَكَّدُ منَ القواعِدِ والضوابِطِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الأدَوَاتِ التِي تُثْبِتُ العلْمَ.

﴿ ٢٨ ﴾

دُعَاءُ الربِّ بالتوفِيقِ الدَّائِمِ والانْكِسَارُ علَى عتبَاتِ العُبودِيَّةِ، فكلُّ الخيرِ والتوفِيقِ إنَّمَا يأتِي مِنَ اللهِ، فَرَحِمَ اللهُ طالِبًا أَدْمَنَ التَضَرُّعَ لربِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ ﴿رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [سورة طه: آية ١١٤].

مِنْ ثَمَرَاتِ المَلَكَةِ الفِقْهِيّة

الذي يَسِيرُ علَى قَوَاعِدِ تَحْقِيقِ المَلَكَةِ الفِقْهِيَّةِ يَحْصُلُ عَلَى ثَمَرَاتٍ كثِيرَةٍ وَمِنْهَا:

١. الرُّسُوخُ في العِلْمِ.

٢. الاطِّرَادُ فِي المَسَائِلِ وَعَدَمُ التَنَاقُضِ.

٣. القُدْرَةُ عَلَى الفَتْوَى وضبطُهَا عَلَى أحْسَنِ القَوَاعِدِ.

٤. استنبَاطُ الأحكَامِ بِكُلِّ سهولَةٍ مِنَ النَّصِّ عَلَى وِفْقِ القَوَاعِدِ الشرعِيَّةِ مَعَ مُرَاعَاةِ المَقَاصِدِ العَامَّةِ للشَرِيعَةِ.

٥. حُسْنُ الفهْمِ للخِلَافِ.

اللهُمَّ وَفِّقْنَا للفِقْهِ فِي دينِكَ، وارزُقْنَا العَمَلَ بِهِ.